

<입문-제4장 행정법 관계.제2절 행정법 관계의 당사자>

I. 행정기관

1. 의의

- 행정기관은 행정주체의 의사를 결정하고 대외적으로 표시하거나 결정된 의사를 집행하는 국가 또는 공공단체의 내부적 구성 요소를 말한다. 행정기관은 법인격이 없으므로 스스로 권리와 의무를 가지지 못하며, 오직 행정주체의 이름과 책임 하에 법률이 정한 행정 권한만을 행사할 수 있다. 따라서 행정기관이 행한 행위의 법적 효과는 모두 행정주체에게 귀속된다. 행정기관의 권한 행사는 법치 행정의 원칙에 따라 엄격히 통제되며, 권한의 위임, 위탁, 대리 등의 형태로 그 권한의 행사 주체가 달라질 수 있다. 행정기관은 기능적 도구로서 행정작용의 합법성 확보에 핵심적인 역할을 수행한다.

2. 행정기관의 종류

- 행정기관은 그 기능과 권한의 성격에 따라 다양하게 분류되며, 이러한 구분은 행정조직의 내부적 질서와 책임 분배를 이해하는 데 중요한 기초가 된다.

(1) 행정청

- 행정청은 행정기관 중에서도 특히 행정주체의 의사를 대외적으로 결정하고 표시할 수 있는 권한을 가진 기관을 지칭하며, 국민의 권리와 의무에 직접적인 영향을 미치는 행정 처분 등의 주체가 된다.

(2) 의사결정 기관

- 의사결정 기관은 행정주체의 최종적인 의사를 형성하고 결정하는 기관을 말한다. 이는 대통령, 국무총리, 각부 장관, 행정청인 지방자치단체장 등이 대표적이다. 이들 중 대외적으로 자신들의 의사를 표시할 수 있는 권한을 가진 기관만이 행정청으로 간주된다. 행정 처분과 같은 중요한 법적 효과를 수반하는 행위는 이러한 의사결정 기관에 의해 이루어진다. 의사결정 기관의 권한 행사에는 재량의 여지가 포함될 수 있으며, 이는 법률유보의 원칙에 따라 통제된다.

(3) 집행 기관

- 집행 기관은 의사결정 기관에 의해 결정된 행정주체의 의사를 현장에서 사실적으로 실현하는 기관을 말한다. 예를 들어 경찰관, 소방관, 세무 공무원 등 일선 공무원들이 수행하는 현장 활동이 이에 해당한다. 집행 기관의 활동은 주로 단순 집행 행위, 사실 행위, 강제 집행 등의 형태로 나타나며, 이들 행위는 원칙적으로 대외적 구속력이 없다. 다만, 집행 기관이 법률에 의해 특정 권한을 부여받아 독자적인 결정을 내릴 경우에는 예외적으로 행정청의 지위를 가질 수도 있다. 집행 기관의 행위는 국민의 일상생활과 가장 직결되며, 비례 원칙 등의 적용을 통해 권한의 남용이 방지된다.

(4) 보조 기관, 자문 기관, 심의 의결 기관

- 보조 기관은 의사결정 기관 및 집행 기관의 직무 수행을 기술적 또는 행정적으로 지원하는 기관이다. 차관, 실·국장, 과장 등의 직위가 이에 속하며, 이들은 상급자를 위해 사전 조사, 기획, 연구 등의 내부 업무를 담당한다. 자문 기관은 주요 정책 결정에 앞서 전문적 지식을 바탕으로 행정청에게 조언이나 의견을 제시하는 기관이다. 예를 들어 각종 위원회 등이 있다. 심의 의결 기관은 법률이 정한 바에 따라 독립적인 심의 및 의결 권한을 가지며, 행정청의 결정을 일정 부분 구속할 수 있는 기관이다. 예를 들어 행정심판위원회 등이 있으며, 이들의 결정은 준사법적 성격을 가진다.

II. 행정주체

1. 의의

- 행정주체는 행정법 관계에서 자신의 이름과 책임 하에 공법상 권리를 가지고 의무를 부담하는 법적 실체를 의미한다. 행정기관이 수행한 행정작용의 법적 효과와 책임이 궁극적으로 귀속되는 당사자이다. 국민의 입장에서 볼 때 행정소송의 피고 적격자가 되며, 위법한 공권력 행사에 대해 국가 배상이나 손실 보상 책임을 부담하는 주체이다. 행정주체는 법률에 의해 부여된 공법상 법인격을 가진다. 현대 행정에서 행정주체는 국가 이외에도 그 범위가 확대되고 있으며, 이는 행정의 다양성과 전문화에 대응하기 위함이다. 행정주체의 존재는 행정법 관계의 법적 안정성과 책임 원칙을 구현하는 핵심 요소이다.

2. 행정주체의 종류

- 행정주체는 법적 성격 및 활동 범위에 따라 크게 네 가지로 구분된다. 각 주체는 법률에 따라 제한되거나 특정된 범위의 권능만을 행사할 수 있다.

(1) 국가

- 국가는 가장 포괄적인 행정주체로서, 모든 공법상 권리 능력의 원천이다. 국가는 대통령, 국회, 법원 등의 모든 국가 기관을 포함하는 최고의 법적 실체이며, 전국적인 행정 사무를 총괄한다. 국가가 행한 위법한 행정작용에 대해서는 국가배상법에 따른 책임을 지며, 행정소송 등의 피고로서 당사자가 된다. 국가의 행정 활동은 헌법과 법률에 따라 가장 엄격한 통제를 받는다.

(2) 지방자치단체

- 지방자치단체는 지방자치법 등 개별 법률에 의해 법인격이 인정된 지역적인 행정주체이다. 특별시, 광역시, 도 등의 광역자치단체와 시, 군, 구 등의 기초자치단체로 구분된다. 이들은 법령의 범위 내에서 자신들의 고유 사무(자치 사무)를 처리할 권한을 가지며, 그 사무에 대한 책임을 진다. 지방자치단체장은 대외적인 행정청의 역할을 수행하며, 소속 기관을 통해 행정 업무를 처리한다. 자치 단체의 재산은 공유 재산으로서 공법상 보호를 받는다.

(3) 공공단체

- 공공단체는 국가나 지방자치단체 이외에 특정 공익 목적을 위해 설립된 공법상 법인을 총칭한다. 영조물 법인(국립대학, 공사 등), 공법상 사단 법인(농협, 수협 등), 공법상 재단 법인 등의 형태로 존재한다. 이들은 설립 목적 및 법률이 부여한 권한의 범위 내에서만 행정주체로서의 지위를 가지며, 그 범위를 넘어서는 행위는 사법상 행위로 간주될 수 있다. 공공단체가 공법상 권한을 행사하여 국민에게 손해를 입힌 경우에는 공무수탁을 전제로 국가배상법이 적용될 여지가 있다.

(4) 공무수탁사인

- 공무수탁사인은 원래 공법상 법인격이 없는 사인이지만, 법률 또는 행정주체의 처분(위탁)에 의해 특정 공무를 위임받아 자신의 이름으로 처리하는 자이다. 예를 들어 버스 운수 사업자에 대한 여객 운송 업무의 위탁, 사립 학교의 학적 관리 등이 있다. 이들은 수탁받은 공무의 범위 내에서 행정주체의 지위를 가지며, 공권력을 행사하는 행정청의 역할을 수행한다. 판례는 공무수탁사인이 행한 처분에 대해 행정소송의 피고 적격을 인정한다. 이들의 행위가 위법할 경우 국가 배상 책임은 원칙적으로 위탁 한 행정주체에게 귀속된다.

III. 행정객체

1. 의의

- 행정객체는 행정주체의 행정작용에 의해 직접적으로 법적 효과 또는 영향을 받는 상대방을 의미한다. 행정법 관계의 대부분에서는 사인(개인 또는 민간 법인)이 행정객체의 지위를 차지한다. 행정객체는 행정주체에 대해 공법상 의무를 부담하거나, 공법상 권리를 요구할 수 있는 상대적 지위를 갖는다. 행정작용의 대상인 물건이나 재산 자체는 법적 주체가 아니므로 엄밀한 의미의 행정객체가 될 수 없으나, 그 물건에 대한 소유권자 등 권리자가 최종

적인 법적 효과의 대상이 된다는 점에서 실질적인 객체의 지위를 갖는다. 행정객체는 행정주체의 일방적인 권력 행사 하에 놓이기도 하지만, 동시에 법치 행정의 원칙에 따라 권리 보호를 받는 가장 중요한 대상이다.

2. 행정기관의 경우

- 행정기관은 자체적으로는 법적 권리 능력이 없고 행정주체의 도구에 불과하므로, 대외적인 행정법 관계에서는 행정객체가 되지 않는다. 그러나 행정조직의 내부 관계에서는 행정기관이 상급 기관의 지휘 또는 통제의 대상이 된다는 측면에서 제한적인 의미의 객체 지위를 가진다.

(1) 지휘 · 감독의 대상

- 하급 행정기관은 상급 행정기관의 직무상 명령이나 지휘 · 감독의 대상이 된다. 상급 기관이 하급 기관에 대해 내리는 훈령, 지시, 예규 등의 내부적 행위는 하급 기관의 업무 수행을 제한하거나 특정 방향으로 유도한다. 이러한 관계에서 하급 기관은 상급 기관의 권한 행사에 대해 복종해야 할 의무를 부담하는 객체적 지위에 놓인다. 다만, 이러한 내부적 관계는 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 원칙적으로 행정소송의 대상이 되는 공법상 분쟁 관계로 발전하지 않는다.

(2) 권한 다툼의 대상

- 예외적으로 서로 다른 행정기관 간에 권한의 범위를 둘러싼 다툼이 발생하는 경우, 이들 기관은 헌법재판소의 권한 쟁의 심판이나 상급 기관의 권한 분쟁 조정의 대상이 된다. 이러한 맥락에서 행정기관은 분쟁 해결 절차의 객체적 지위를 가진다. 그러나 이 경우에도 행정기관 자체의 권리 의무가 다 투여지는 것이 아니라, 행정주체가 가지는 공권력을 어떤 기관이 적법하게 행사할 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 따라서 행정기관의 객체 지위는 행정주체의 대외적 행정작용을 받는 사인과는 본질적으로 구별되는 제한적 지위로 이해해야 한다.

IV. 결론

- 행정법 관계의 당사자는 행정주체(권리 · 의무의 발생 · 변경 · 소멸의 귀속 주체), 행정기관(의사 결정 및 집행 도구), 행정객체(법적 효과의 수령자)라는 삼각 구도로 구성된다. 이들 간의 관계에 대한 명확한 이해는 행정 법규의 적용, 행정작용의 합법성 여부 판단, 그리고 궁극적으로 위법한 행정작용에 대한 권리 구제 절차를 확립하는 데 필수적이다. 특히 행정주체와 행정기관의 법적 구별은 행정소송 시 피고 적격을 결정하고 국가 배상 책임을 정하는 중요한 기준이 된다. 현대 행정의 특성상 공무원수탁사인과 같은 다양한 행정주체가 등장하고 있으며, 이는 국민의 법적 안정성을 위해 행정법 관계의 당사자 범위에 대한 지속적인 학문적 연구와 판례의 축적을 요구한다. 이러한 권능과 책임의 구조를 통해 행정법은 공익 실현과 국민 권리 보호의 균형을 도모한다.